



PUTUSAN

Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kecamatan Seputih Agung, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
sopir, tempat kediaman di Kecamatan Seputih Agung,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2019 telah
mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gunung Sugih dengan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal 16 Juli 2019,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya
berlangsung di Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal
1 Juni 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih
Agung, Nomor : - tertanggal 04 Juni 2007;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bumi Mas selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di samping rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Mas dengan berpisah

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak dan penggugat secara layak, sering berkata kasar dan tidak menghargai penggugat dan tidak lagi ada kecocokan selalu berselisih paham

5.-----

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2019, penyebabnya adalah Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat sering berkata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat, dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu mau menang sendiri, hal itulah yang menjadi penyebabnya, Tergugat Pulang pergi di rumah bersama, rumah bersama adalah milik Penggugat tetapi Tergugatlah yang malah sering mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Tergugat sering tinggal di rumah saudara Tergugat di Kampung yang sama Kampung Bumi Mas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang Sakkinah Mawadda dan Warohmah oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarga besar sehingga membuat Penggugat malu;

Bahwa masalah berpuncak karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan sejak sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----
Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, tempat tinggal dan anak;

2.-----
Bahwa Tergugat mengakui sering bertengkar dengan Penggugat sejak tahun 2016, namun sebabnya bukan karena nafkah kurang, Penggugat dan Tergugat memang bertengkar karena nafkah, namun masalah yang sebenarnya karena Penggugat sering menolak berhubungan badan;

3.-----
Bahwa Tergugat mengakui telah menuduh Penggugat selingkuh, hal tersebut karena Penggugat sering menolak berhubungan badan dengan alasan cape dan ada kabar bahwa Penggugat selingkuh saat Tergugat bekerja;

4.-----
Bahwa Tergugat mengakui telah berpisah ranjang, namun baru terjadi setelah lebaran 2019 atau di bulan Juni 2019 dan akhirnya berpisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



5.-----

Bahwa Tergugat mengakui telah didamaikan, namun Penggugat tidak mau lagi didamaikan;

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang isi pokoknya mengakui jawaban Tergugat selain bahwa ia selingkuh karena saat ini Tergugat justru dilaporkan ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik oleh orang yang dituduh selingkuh dengan Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan segala jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Mas tanggal 15 Juli 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Nomor - Tanggal 04 Juni 2007, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P-2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian menempati rumah bersama tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat juga sering mengadu kepada saksi sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat sakit hati;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak selingkuh, Penggugat hampir tidak pernah keluar rumah kecuali mengantarkan anak sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) bulan lalu, Tergugat meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan masalahnya, menurutnya ia sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduhnya selingkuh, bahkan pernah mengatakan Penggugat sebagai *lonte* (pelacur) sehingga Penggugat sakit hati dan tidak dapat memaafkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan cerita Penggugat tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, menurutnya ia menuduh selingkuh karena ada gosip kalau Penggugat selingkuh;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Saksi Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 kurang harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas masalah yang dipertengkarkan, namun saat didamaikan, Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat sakit hati dengan ucapan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang meminta untuk didamaikan, namun Penggugat selalu menolak;
- Bahwa saksi bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak lagi hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan bahwa upaya damai telah dilakukan dan tidak berhasil, Tergugat juga bersedia bercerai karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa dengan segala fakta di persidangan telah cukup

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dirukunkan, karenanya Penggugat mohon agar gugatan cerainya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. akan tetapi mediasi tersebut gagal, demikian juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi dan upaya damai majelis hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2016, sering berselisih dan bertengkar karena nafkah Tergugat kurang layak dan Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat karena Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada keluarga besar sehingga membuat Penggugat malu, pertengkaran mana berpuncak di awal tahun 2019 karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang dan sejak pertengahan bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sering berselisih dan bertengkar dan mengakui sebabnya, namun Tergugat memberikan alasan bahwa ia menuduh selingkuh karena Penggugat sering menolak berhubungan badan dan ada kabar tentang perselingkuhan Pengugat tersebut. Tergugat juga mengakui berpisah ranjang, namun baru sejak bulan Juni 2019 dan mengakui telah pisah rumah serta mengakui upaya damai keluarga yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan membantah bahwa ia berselingkuh, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal yang diperselisihkan Pengugat dan Tergugat karena pada dasarnya Tergugat sudah mengakui bahwa ia hanya menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meski tidak seluruhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Di samping, perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalilkan Penggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat kedua belah pihak, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat mengajukan se orang saksi, saksi-saksi mana telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan dan telah memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, merupakan pihak yang seharusnya didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, baik saksi-saksi Penggugat, maupun saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan segala hal yang telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta uraian pembuktian Penggugat, maka telah ternyata masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bermula sejak lama dengan sebab yang saling terkait antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat sakit hati dan menolak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan lain, hingga akhirnya berpisah dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, sebagaimana terjadi di awal terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun juga dapat dilihat dari upaya damai keluarga yang tidak berhasil dan akhirnya berpisah, kondisi mana merupakan akumulasi dari masalah yang selama ini mendera rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan semakin bertambah dengan adanya perpisahan, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang saling terkait dan berpuncak dengan Penggugat yang memilih berpisah dengan Tergugat sehingga rumah tangganya benar-benar telah pecah karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saling terkait dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya;

Menimbang, bahwa gambaran kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak lagi dapat dipertahankan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat lagi mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, karena untuk mencapainya, perkawinan harus dibangun atas dasar saling mencintai dan saling menyayangi serta saling menghargai yang harus dilakukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan segala hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, meskipun menempuh proses mediasi dan didamaikan majelis hakim dalam setiap persidangan dan upaya keluarga juga tidak berhasil, karenanya telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan pihak keluarga Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat prinsip dan telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar bagi kedua

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak karena masing-masing tidak dapat lagi menjalankan perannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 28 Agustus

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Sobari,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota, Sobari, S.H.I. Hakim Anggota,

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I. Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp450.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2019/PA.Gsg